

原 議 保 存 期 間 5 年
(平成30年12月31日まで)

各管区警察局広域調整担当部長
警 視 庁 生 活 安 全 部 長 殿
各 道 府 県 警 察 本 部 長
(参考送付先)

警 察 庁 丁 保 発 第 1 0 3 号
平 成 2 5 年 7 月 3 日
警察庁生活安全局保安課長

警察大学校生活安全教養部長

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する
法律による銃砲刀剣類所持等取締法の一部改正について

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律
(平成25年法律第72号。以下「DV法改正法」という。別添参照)が本日公布さ
れ、平成26年1月3日から施行されることとなった。

DV法改正法により、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃
刀法」という。)の一部が改正されたところ、その趣旨及び内容は下記のとおり
であるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

1 改正の趣旨

銃刀法第5条第1項第16号は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に
関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第10条第1項の
規定による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者について、都
道府県公安委員会は銃砲又は刀剣類の所持の許可をしてはならない旨を定めて
いるところ、この度、DV法改正法によりDV法が改正され、配偶者からの暴
力等に加えて生活の本拠を共にする交際(婚姻関係における共同生活に類する
共同生活を営んでいないものを除く。)をする関係にある相手からの暴力及び
その被害者についてもDV法第10条第1項の規定を準用することとなったこと
等から、銃刀法について所要の改正を行うものである。

2 改正の内容

新設されたDV法第28条の2において読み替えて準用する同法第10条第1項
の規定による命令を受けた日から起算して3年を経過していない者について
も、都道府県公安委員会は銃砲又は刀剣類の所持の許可をしてはならないこと
とした(銃刀法第5条第1項第16号)。

別添 略